

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2535 พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  
นายอภิสิทธิ์ กองโล่

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15

จำเลยต้องการประชดพิดาจึงได้ซื้อเฮโรอีนมาแล้วนำไปมอบให้เจ้าพนักงาน  
ตำรวจเพื่อให้จับกุมจำเลย เป็นกรณีจำเลยเจตนาที่จะให้เจ้าพนักงานตำรวจได้เห็นว่  
ตนมีเฮโรอีนจะได้จับกุมเท่านั้น มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอีนของกลางไว้ในความ  
ครอบครองแต่ประการใด

---

จำเลยต้องการประชดพิดาจึงได้ซื้อเฮโรอีนมาแล้วนำไปมอบให้เจ้าพนักงาน  
ตำรวจเพื่อให้จับกุมจำเลย เป็นกรณีจำเลยเจตนาที่จะให้เจ้าพนักงานตำรวจได้เห็นว่  
ตนมีเฮโรอีนจะได้จับกุมเท่านั้น มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอีนของกลางไว้ในความ  
ครอบครองแต่ประการใด

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายชัยรัตน์ ศีลาลาย

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประพัฒน์ อุฑาภาพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ